

인도네시아산 백상지
WTO 이행패널 결정 이행보고서

2008. 6. 25.

무 역 위 원 회

- 목 차 -

I . 본건 이행패널 결정의 요약	1
II . 본건 이행패널 결정에 대한 무역위원회 입장	3
III . 본건에 적용된 구성가격산정 방식의 근거 및 정당성에 대한 상세한 설명	3
IV . 산업피해의 재평가시 절차적 참여권 부여.....	14
V . 인도네시아측 제출의견에 대한 검토.....	14
VI . 결 론.....	21

인도네시아 및 중국산 백상지에 대한 덤핑방지관세부과 건에 관한 WTO 이행패널의 최근 결정 (2007. 10. 22.; 사건번호: WT/DS312/RW; 이하 “본건 이행패널” 또는 “본건 이행패널 결정”)에 따라, 한국무역위원회(이하 “무역위원회”)는 그가 행한 특정 조치들을 관세 및 무역에 관한 일반협정 제6조의 이행을 위한 협정(“반덤핑협정”)에 따른 자신의 의무에 일치시키기 위하여 본 보고서를 작성하였다. 본 보고서는 이행패널 결정의 주요 판정을 요약하고, 동 결정과 관련하여 무역위원회가 취하는 이행조치 및 동 이행조치와 관련하여 인도네시아 수출자가 제출한 의견에 대한 무역위원회의 검토내용을 포함하고 있다.

I. 본건 이행패널 결정의 요약

가. 인도네시아 수출자들의 정상가격 산정에 있어서 특별한 신중의무의 불이행

1.1 본건 이행패널은 무역위원회가 PT Cakrawala Mega Indah (이하 “CMI”)의 판매 및 일반관리 비용 (이하 “판관비”)을 결정함에 있어서 대부분 April Fine Paper Trading Pte. Ltd.(“April Fine”)의 자료를 사용하면서도 예외적으로 금융비용에 대해서만 PT Riau Andalan Kertas (이하 “RAK”)의 자료를 적용하였다고 보았다. ¹⁾

1.2 본건 이행패널은, 무역위원회가 그 이행결정에서, CMI의 판관비의 상이한 요소들을 결정하기 위하여 2차적 출처로부터의 정보를 사용함에 있어서 위와 같은 이중적 접근 방식을 취한 데 관한 충분한 설명을 제공하지 않았으며, 이는 2차적 출처로부터의 정보를 사용함에 있어서 특별한 신중의무를 부여하고 있는 반덤핑협정 부속서 2의 제7항에 따른 무역위원회의 의무의 불이행에 해당한다고 결정하였다. ²⁾

1) 본건 이행패널결정 제6.16항

2) 본건 이행패널 결정 제6.57항 및 제7.1 (a) 항

나. 산업피해 재결정시 인도네시아 수출자들에게 의견을 진술하거나 참여할 기회 부여

1.3 본건 이행패널은, 무역위원회의 산업피해 재결정과 관련하여, Sinar Mas Group 이 무역위원회에 조사대상물품의 국내산업에 대한 영향을 재평가함에 있어서 그에 관한 의견을 제시할 기회를 부여하여 줄 것을 요청하였으나, 무역위원회가 그러한 기회를 부여하지 아니하였다고 보았다.³⁾

1.4 이와 관련하여 본건 이행패널은, 반덤핑협정 제6.2조에 따라 자신의 이익을 보호할 충분한 기회를 보장받을 수 있는 권리는 조사당국의 결정 중 사실적 측면에 대한 의견을 제시할 수 있는 권리에 제한되지 않으며, 조사당국이 수집한 자료를 평가함에 있어서 그에 관한 의견을 제시할 권리도 포함하고 있는 것으로 보았다. 반덤핑 협정 제6.2조는, 동 협정 제6.1조와 함께 해석됨으로써, 반덤핑조사절차의 이해관계인들에게 자신들의 이익을 보호할 광범위한 권리를 부여하고 있다. ⁴⁾

1.5 위 판단에 비추어, 이행패널은 무역위원회가 Sinar Mas Group에게 무역위원회의 평가에 관하여 의견을 제시할 기회를 부여하지 않은 것이 반덤핑협정 제6.2조에 위배되는 것으로 결정하였다. ⁵⁾

다. 본건 대상조치의 종결을 제안해 달라는 인도네시아의 요청 기각

1.6 본건 이행패널은, 위와 같은 무역위원회의 WTO 반덤핑협정 상의 의무위반을 근거로, 무역위원회에 대하여 본건 대상조치를 종결(termination)할 것을 제안해 달라는 인도네시아의 요청을 기각하였다. ⁶⁾

3) 본건 이행패널 결정 제6.70항

4) 본건 이행패널 결정 제6.80항

5) 본건 이행패널 결정 제7.2(b)항

6) 본건 이행패널결정 제7.5항 및 제7.6항 . 본건의 원심 패널 또한, 무역위원회에 대하여 본건 대상조치의 철회(revocation)를 제안해 달라는 인도네시아의 요청을 기각한 바 있다. WT/DS312/R 제9.1항 내지 제9.3항.

II. 본건 이행패널 결정에 대한 무역위원회 입장

- 2.1 무역위원회는 본건 이행패널 결정에 전적으로 동의하는 것은 아니지만, 동 결정에 따라 본건 사안을 해결하기 위한 노력의 일환으로 다음과 같은 이행조치를 취하려 한다.
- 2.2 구성가격의 산정: 무역위원회는 구성가격의 산정에 있어서 일반적인 판관비에 대하여서는 April Fine의 자료를 적용하면서도 금융비용에 대해서는 RAK의 자료를 적용한 이중적 방식의 사용 근거 및 그 정당성에 관한 보다 상세한 설명을 제공할 것이다.
- 2.3 산업피해 재결정시의 재평가에 관한 절차적 참여: 무역위원회는 인도네시아 수출자인 Sinar Mas Group에게 무역위원회의 산업피해 재평가에 관한 의견을 제시할 기회를 부여할 것이다. 동 수출자가 제시하는 의견은 정당하게 고려될 것이며, 무역위원회는 적절하다고 판단되는 바에 따라 동 의견에 대한 답변을 제공할 것이다. 이와 관련하여, 무역위원회는 필요시 신청인인 한국제지 업계에도 역시 본 문제에 관한 그의 의견을 제시할 기회를 부여할 것이다.

III. 본건에 적용된 구성가격산정 방식의 근거 및 정당성에 관한 상세한 설명

- 3.0 무역위원회는 2007. 11. 5자 이행보고서에 의하여 본건에서 무역위원회가 CMI의 판관비를 구성가격 산정방식에 따라 결정하게 된 근거 및 그 정당성에 관한 상세한 설명을 인도네시아의 수출자(Sinar Mas 그룹)에게 제공하는 한편(그 구체적 내용은 본 III.장에 기술된 바와 같다), 협정제6.2조에 의거하여 Sinar Mas Group에게 동 설명에 대한 의견진술의 기회를 부여하였다.

가. 반덤핑협정의 관련 조항 분석

(가) 반덤핑협정의 관련 조항

3.1 본격적인 논의에 앞서, 본 사안에 적용되는 반덤핑협정의 주요 관련조항들은 다음과 같다:

반덤핑협정 제6.8조:

“이해당사자가 합리적인 기간 내에 필요한 정보에의 접근을 거부하거나 달리 동 정보를 제공하지 아니하는 경우 또는 조사를 중대하게 방해하는 경우, 이용가능한 사실에 기초하여 긍정적 또는 부정적인 예비 및 최종판정이 내려질 수 있다. 이 항의 적용에 있어서 부속서 2의 규정이 준수된다”

반덤핑협정 부속서 2의 제7항:

“조사당국이 조사개시 신청서에 제공된 정보를 포함하여 2차적인 출처로부터의 정보를 기초로 정상가격에 관한 조사결과를 포함한 판정을 내려야 하는 경우, 조사당국은 특별한 신중을 기울여야 한다. 이러한 경우, 조사당국은, 그러한 점검이 실행가능하다면, 공표된 가격표, 공식 수입통계 및 세관보고서 등과 같이 다른 독립된 출처로부터 취득한 정보 및 조사과정에서 다른 이해관계인들로부터 얻은 정보를 점검하여야 한다. (이하 생략)” (강조표시는 무역위원회가 덧붙임)

(나) 반덤핑협정 관련 조항에 관한 무역위원회의 해석

3.2 반덤핑협정 부속서 2의 제7항에 의할 때, 무역위원회와 같은 조사당국은 2차적 출처로부터의 정보를 ‘이용가능한 사실’로 사용함에 있어서 특별한 신중을 기울여야 할 의무가 있다. 그러나 이는, 조사당국이 항상 ‘독립된’ 출처로부터 제공된 정보에 의하여 이용가능한 사실을 검증할 의무를 부담하고 있음을 의미하는 것은 아니다. 조사당국은 독립된 출처로부터 제공된 정보뿐만 아니라 조사과정에서 다른 이해관계인들로부터 제공된

정보에 의하여서도 이용가능한 사실을 검증할 수 있는 것이다. 또한 이러한 정보들을 이용한 검증은, 조사당국이 그러한 정보들을 이미 확보하고 있거나 또는 그러한 정보의 확보가 실행 가능한 경우에 한하여 조사당국의 의무로 해석된다.

- 3.3 조사당국이, 이용가능한 사실을 사용할 당시, 검증에 사용될 독립된 출처로부터의 정보 및 다른 이해관계인으로부터의 정보를 보유하고 있지 아니하고 또 그러한 정보의 확보가 실제로 가능하지 않은 경우, 조사당국은 기타의 정보에 의한 추가적 검증의 필요 없이 이용가능한 사실에만 근거하여 결정을 내릴 수 있다. 그러나 이러한 판단은, 조사당국이 특별한 신중을 기울일 의무로부터 면제됨을 의미하는 것은 아니다. 독립된 출처로부터의 정보 및 다른 이해관계인으로부터의 정보를 보유하고 있지 아니하고 또 그러한 정보의 확보가 실제로 가능하지 않은 경우라도, 조사당국은 적절하게 사실관계를 확인하고 공평하며 객관적인 방식으로 그러한 사실관계를 평가함으로써 특별한 신중을 기울여야 할 자신의 의무를 다 하여야 하는 것이다. 무역위원회는 이하에서 상세히 설명되는 바와 같이 그러한 의무를 다하였다.

나. 본건의 사실관계

(가) CMI는 무역위원회의 조사과정에서 자료제공 및 실사를 거부함

- 3.4 무역위원회는 2002년 11월 26일 본건 조사를 개시하고, 같은 날 인도네시아 수출자인 PT. Indah Kiat Pulp & Paper Corp. (“Indah Kiat”), PT. Pindo Deli Pulp and Paper Mills (“Pindo Deli”), PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk 및 April Fine 에게 질의서를 보냈다. 동 질의서에서 KTC는 인도네시아 수출자들에게 인도네시아 국내시장에서의 조사대상물품 판매와 관련된 모든 계열회사의 재무 정보를 제출할 것을 요청하였다.⁷⁾

동 질의서 상의 답변기한은 2003년 1월 3일 이었으나, 이는 인도네시아 수출자들의 요청에 의하여 2003년 1월 24일(3주간)로 연장되었다. 2003년 1월 24일 Sinar Mas Group에 속하는 인도네시아 수출자인 Indah Kiat 와 Pindo Deli 는 답변서를 제출하였으나, 조사대상물품의 판매에 관여하는 Sinar Mas Group 의 다른 계열회사인 CMI에 관한 정보는 제공하지 아니하였다.

3.5 2003년 2월 27일, 무역위원회는 실사에 대한 인도네시아 수출자들의 협조를 요청하는 서신을 보냈으며, 동 서신에서 무역위원회는 (i) 인도네시아 수출자들의 계열회사에 대한 판매 및 (ii) 동 계열회사들의 독립자에 대한 판매 --CMI의 독립자에 대한 판매를 포함함 -- 에 관하여 조사할 계획임을 밝혔다. 8) Sinar Mas Group 에 속하는 인도네시아 수출자들은 CMI의 독립자에 대한 판매에 관한 무역위원회의 실사가 가능할 것이라고 답변하였다. 9) 무역위원회는 2003년 3월 10일 Sinar Mars Group에게 실사계획서를 보내면서, 실사를 위하여 CMI의 재무제표를 준비할 것을 요청하였다.10)

7) 인도네시아수출자들에 대한 질의서(2002년 11월 26일)의 Section B-8(p. 13).

"B-8. Accounting / Financial policy and practices

5. Please provide the following financial documents for the two most recently completed fiscal years plus all subsequent monthly or quarterly statements:(1) chart of accounts, ... (4) *financial statements or other relevant documents (i.e., profit and loss reports) of all related companies involved in the production or sale of the merchandise under investigation in your domestic market and Korean market, and of the parent(s) of these related companies, ...*" (emphasis added)

8) 무역위원회의 인도네시아 수출자들에 대한 2003년 2월 27일 자 서신 Domestic sales절의 질문 2 참조 (첨부 1)

9) Sinar Mas Group의 무역위원회에 대한 2003년 2월 28일 자 서신 (첨부 2)

10) 무역위원회의 2003년 3월 10일 자 실사계획서 (첨부 3)

3.6 무역위원회는 Sinar Mas Group 에게 통지한 바와 같이 2003년 3월 24일 부터 27일까지의 기간동안 Sinar Mas Group에 대한 실사를 시행하였다. 실사기간동안 무역위원회는 CMI의 재무제표의 제출을 다시 요청하였다. 이러한 요청에 대하여, Sinar Mars Group은 CMI의 재무제표를 제출할 수 없다는 서한을 제출했다. 11)

3.7 위와 같이 무역위원회가 인도네시아 수출자들에게 CMI에 관한 정보를 반복하여 요청한 것은, 본건의 수출자인 Pindo Deli 및 Indah Kiat 가 그 계열회사인 CMI를 통하여 내수 판매를 하고 있었으므로, Pindo Deli 및 Indah Kiat의 정상가격 산정을 위하여서는 CMI의 판매활동에 따라 소요되는 비용/이윤에 관한 정보가 필요하였기 때문이다. 그러나 위에서 본 바와 같이, 인도네시아의 수출자들은 그에 관한 어떠한 정당화 사유도 제시하지 아니한채, 무역위원회의 요청을 거절하였다.

3.8 이에 따라 무역위원회는, 반덤핑협정 제2.2조 및 제6.8조에 따라 이용가능한 사실에 기초한 구성가격 산정 방식으로 Pindo Deli 및 Indah Kiat사의 normal value중 CMI가 차지하는 부분을 산정(이하 “CMI의 구성가격 산정“)하기로 결정하였다

(나) 이용가능한 사실을 검증할 비교 정보의 부재

3.9 CMI의구성가격 산정은 조사대상물품이 인도네시아 국내에서 판매되는 경우의 판매활동에 소요되는 비용/이윤을 산정하는 것이므로, 무역위원회는이용가능한 사실로서 조사 당시 무역위원회가 보유하고 있던 조사대상물품의 인도네시아 국내판매와 관련된 자료들을 고려하였다. 당시 무역위원회는 조사대상물품의 인도네시아 국내판매와 관련된 자료로 April Fine의 자료 및 RAK의 자료를 보유하고 있었다.

11) Sinar Mas Group의 무역위원회에 대한 2003년 3월 24일 자 서신 (첨부 4)

3.10 조사 당시 무역위원회는 April Fine 또는/그리고 RAK 자료의 적합성을 검증하기 위하여 우선적으로 독립된 출처로부터의 자료를 확보하려 하였다. 그러나 이러한 노력에도 불구하고, 무역위원회는 조사대상물품의 인도네시아 국내 판매에 관련된 비용/이윤을 입증하는 독립된 출처로부터의 자료를 확보할 수 없었다. 이론적으로는 무역위원회가 광범위한 노력을 기울였다면 독립된 출처로부터 추가적 정보를 확보할 수 있었을지도 모르지만, 그러한 노력을 위하여서는 과도한 시간 및 비용이 소요될 것으로 예상되었다. 무역위원회는 이러한 과도한 시간과 비용으로 인하여 고려 중인 검증이 실행불가능하다고 보는 것이 합리적이라고 판단하였다.

3.11 나아가 무역위원회는 조사 당시 검증을 위하여 조사 과정에서 다른 이해관계인들로부터 얻은 정보도 검토하였다. 그러나 인도네시아의 내수와 관련하여, 무역위원회가 보유하고 있는 자료는 위 April Fine의 자료 및 RAK의 자료가 전부였다. 무역위원회는 당시 중국의 내수에 관한 자료를 보유하고 있었고, 이러한 자료들이 검증을 위하여 사용가능한지 여부를 검토하였으나, 조사대상물품에 대한 중국 및 인도네시아의 시장 상황이 상이함을 고려하여 최종적으로 중국의 내수자료들은 검증의 목적상 적절하지 않은 것으로 판단하였다.

다. 이용가능한 사실의 사용에 관한 무역위원회의 입장

3.12 상기 상황에 비추어, 무역위원회는 조사 당시 April Fine의 자료 또는/그리고 RAK의 자료를 이용가능한 사실로 사용하여 CMI의 구성가격을 산정하기로 결정하였다. 그러나 무역위원회는 이러한 이용가능한 사실(즉, April Fine 의 자료 및 RAK의 자료)을 검증할 추가적 정보를 보유하고 있지 않았고

그러한 정보의 확보가 실행가능하지도 않은 상황이었다. 이와 같이 검증이 실행불가능한 상황 하에서, KTC가 취하여야 할 조치는, CMI의 구성가격 산정을 위하여 April Fine 및 RAK의 자료를 적절하고 공평하며 객관적으로 사용하는 것, 달리 말하면, 가장 합리적으로 사용하는 것으로 판단되었다.

3.13 조사 당시 무역위원회는 이와 관련하여, 특정 회사가 지출하는 비용이 일반적으로 그 회사가 관여하는 사업에 따라 달라지고, 유사한 사업을 수행하는 회사들의 비용은 유사성을 가지게 되는 점을 주목하였다. 인도네시아 수출자들도 이 점에 동의할 것으로 보인다.¹²⁾ 따라서, 조사 당시 무역위원회가 취한 첫번째 조치는 CMI, RAK, April Fine의 사업활동을 검토하고, CMI의 사업과 유사한 사업을 수행하는 회사의 정보를 적용하는 것이었다. 이 과정에서 무역위원회는, 각 회사의 사업 활동에 관하여 각 당사자들이 무역위원회에 제출한 정식 답변서에 포함된 진술을 고려하였다. 그러나, CMI와 유사한 사업에 관여하는 회사의 정보 중 일부가 극히 이례적이고 특이하다고 판단되는 경우, 그러한 정상적이지 않은 예외적 정보를 CMI에 적용하는 것은 불합리한 것으로 간주되었고, 따라서 동일한 사항에 관한 다른 회사의 정보를 CMI에 적용하기로 결정되었다.

라. 이해관계인들의 사업

(가) 이해관계인의 주요사업에 관한 진술

3.14 조사 당시 무역위원회에 제출된, 이해관계인들의 진술의 주요 부분을 요약하면 다음과 같다:

¹²⁾ 본건 이행패널 결정의 제4.103항 참조.

Indah Kiat 및 Pindo Deli가 제출한 답변서의 요약:

인도네시아 국내 비특수관계 거래처에 대한 판매는 CMI와 MKP에 의하여 수행되고, 재고유지와 운반비 및 운송은 Indah Kiat (Pindo Deli)의 책임이다. 13)

April Fine이 제출한 답변서의 요약:

(i) RAK는 인도네시아, Riau Province Sumatra Island, Kerinci에 위치하고 있으며 조사대상물품의 생산, 판매, 유통과 관련된 유일한 제조공장이다. 14) (ii) April Fine은 RAK의 Sales Agent이며, 모든 판매와 마케팅 활동은 April Fine에 의하여 관리되고, 통제되고 실행된다. 15) (iii) 모든 한국수출과 인도네시아 내수 판매는 April Fine에 의하여 관리된다. 그러나 RAK가 직접 제품을 운송하고, 인도네시아의 판매대리점 (distributor)들에게 청구서를 발송한다. 16) (iv) RAK는 APRIL이 국내시장에 대한 판매활동을 관리하는 것에 대하여, 수출의 경우와 마찬가지로 X%의 수수료를 지급한다. 17)

(나) 무역위원회의 판단

3.15 이상과 같이 이해관계인들이 제공한 정보에 근거하여, 무역위원회는 당사자 회사들의 주요 사업을 다음과 같이 판단하였다: (i) CMI - 조사대상물품의 판매회사 (selling company) RAK - 조사대상물품의 제조회사 (manufacturer) April Fine - 조사대상물품의 판매 중개상(Sales Agent). 무역위원회의 실사를 허용한 RAK 및 April Fine 과는 달리, CMI의 경우 그 사업을 실사에 의하여 확인할 기회가 주어지지 않았으므로,

13) 인다키아트의 답변서 4쪽 (첨부 5) 및 핀도델리의 답변서 4쪽 (첨부 6)

14) April Fine의 답변서 2쪽

15) April Fine의 답변서 2쪽

16) April Fine의 답변서 6쪽

17) April Fine의 답변서 39쪽

무역위원회는 CMI가 주로 판매사업에 종사하는지 혹은 제조 활동에도 종사하는지 여부를 확신할 수 없었다. 그러나, 상기 이해관계인들의 진술에 근거하여, 무역위원회는 CMI의 주요 사업을 판매사업으로 간주하였다.

마. CMI의 구성가격 산정

3.16 이상의 논의에 비추어, 무역위원회는 판매중개상인 April Fine의 사업이, 제조업자인 RAK의 사업보다, 판매회사인 CMI의 사업에 더 유사하다고 간주하는 것이 합리적이라고 보았다. 따라서, 무역위원회는 조사 당시 CMI의 구성가격을 산정함에 있어서 원칙적으로 April Fine의 자료를 이용가능한 사실로 사용하기로 결정하였다. 그러나, April Fine의 비용 중 금융비용은 '0'이었는데, 이는 일반적 상관행에 비추어 극히 비정상적인 것이었고, 따라서 무역위원회는 그러한 예외적인 자료를 구성가격의 산정에 사용하는 것이 불합리하다고 판단하였다.

3.17 이와 관련하여, 무역위원회는 조사 당시 다음과 같은 점을 주목하였다: 무역위원회의 지식 및 경험에 의하면, 대부분의 회사는 사업을 수행함에 있어서 그 사업의 유지/발전 또는 이윤 극대화 등의 목적으로 일정한 비용을 지급하고 금융을 사용함이 일반적 관행이다. 그 재무상황이 매우 건실하고 사내에 풍부한 자금이 유보되어 있는 기업의 경우에도, 사내 유보자금의 사용에 관한 입법적 규제나 투자 또는 주주들에 대한 분배에 관한 회사의 정책에 따라 회사의 운영을 위하여 사내자금을 사용하는 대신 금융을 얻는 경우도 많다. 이에 의할 때, 특별한 사정이 없는 한, 어떠한 회사 건 금융비용의 지출이 존재한다고 추정하는 것이 합리적 결론인 것으로 판단되었다. 반면, '0'의 금융 비용은 예외적인 상황으로서, 조사에 의하여

확인되지 않는 한 조사당국이 정상적인 것으로 받아들일 수 없는 것이었다. 그러나 본건의 경우, April Fine의 금융비용이 '0' 임은 실사를 통하여 확인된 반면, CMI에 대하여서는 실사가 시행되지 않았으므로, 무역위원회는 CMI의 금융비용이 '0' 인지 여부를 확신할 수 없었다.

- 3.18 나아가, KTC는 조사 당시, CMI는 판매회사인 반면 April Fine은 판매중개상에 불과하다는 사실은, April Fine의 금융비용을 CMI의 금융비용의 대체정보로 사용하는 것이 적절하지 않다는 상기 결론을 뒷받침해 주는 것으로 보았다. 달리 말하면, 판매회사의 사업활동 및 판매중개상의 사업활동은 일반적으로 유사하고 그에 따라 동 회사들의 비용 내역도 유사하지만, 금융비용에 관한 한 이러한 논리가 그대로 적용되지 않는다고 보는 것이 합리적인 것으로 판단되었다. KTC가 이러한 판단에 이르게 된 이유는 다음과 같은 것이었다: 후불조건부 매매계약의 당사자가 되는 판매회사는 매수인에 대한 신용제공의 부담을 지게 되는데, 이로 인하여 판매회사는 매수인의 사후대금 지급시까지 자신의 사업을 유지하기 위한 자금조달이 필요하게 된다. 이와 관련하여, 무역위원회는 판매회사가 일반적으로 이러한 후불조건부로 판매사업을 수행하는 반면, 즉시 지급조건부로 (예컨대, 현금거래) 판매사업을 수행하는 예는 매우 드문 것으로 이해하였다. 반면, 판매중개상의 경우, 자신이 매매계약의 당사자가 아니므로, 위와 같은 신용제공의 부담을 지게 되지 않고 따라서 자금조달이 필요하지 않는 경우가 일반적이다. 이에 따라, 무역위원회는, 판매회사가 극히 드문 현금거래 방식으로 사업을 수행한다는 사정이 조사를 통해서 확인되지 않는 한, 판매중개상의 금융비용자료를 판매회사의 구성가격 산정에 그대로 적용하는 것은 불합리하다고 결론지었다.

3.19 또한, KTC는 조사 당시, 특정 회사의 재무상태가 어려운 상황이라면, 동 회사는 그러한 어려운 상황의 타개를 위하여 자금 조달을 하였고 그 결과 그에 따른 금융비용 지출이 있었을 것으로 추정하는 것이 합리적 해석이라는 점도 고려하였다. 본건 조사대상기간 당시 CMI가 속한 APP 그룹의 계열사인 Pindo Deli는 US\$ X,XXX백만 (2001년 기준),Kiat 는 US\$X,XXX백만 (2001년 기준)의 차입금을 각 보유하고 있었던 점에 비추어 APP 그룹사의 재무구조가 매우 열악한 것으로 판단되었다.¹⁸⁾ 나아가, 당시 APP 그룹사의 금융비용율은 XX.X% ~ XX.X%에 달하였다. ¹⁹⁾ 이러한 상황을 고려하면, 같은 그룹 산하 계열회사인 CMI의 재무상황이 '0'의 금융비용에 이를 정도로 양호하지는 않았을 것이고, 따라서 금융비용의 지출이 요구되었을 개연성이 큰 것으로 판단되었다. 이러한 점들에 근거하여, 무역위원회는 CMI의 금융비용을 '0'로 보는 것이 불합리한 것으로 판단하였다.

3.20 무역위원회는 조사 당시 이상과 같은 판단을 종합하여, CMI의 구성가격 산정에 있어서 원칙적으로 April Fine의 자료를 사용하되, 이례적인 상황과 관련되어 있어서 그대로 사용하는 것이 불합리한 것으로 간주되는 April Fine의 금융비용과 관련하여서는, April Fine의 자료 외에 유일하게 이용가능한 사실인 RAK의 자료를 사용하기로 결정하였다. 무역위원회는, 이러한 결론이 '사실을 적절하게 확정하고, 공평하며 객관적인 방식으로 평가하여야 한다'는 반덤핑협정 제17.6조에 부합하는 것으로 판단하였다.

3.21 그리고, 무역위원회는 본건 조사의 과정에서 April Fine 및 RAK의 자료 외에 인도네시아의 내수에 관한 독립된 출처로

18) Pindo Deli (첨부 7) 및 Indah Kiat (첨부 8) 가 제출한 각 감사보고서

19) 인도네시아 및 중국산 WTO 패널이행조사보고서(무역위원회, 2006.6.26) p.10.(첨부 9)

부터의 정보 또는 다른 이해관계인으로부터의 정보를 보유하고 있지 않았고 그러한 정보의 확보도 실행가능하지 않았으므로, 추가적 검증의 필요성이 없는 것으로 판단하였다.

IV. 산업피해의 재평가시 절차적 참여권 부여

4.1 무역위원회는 2007. 11. 5일 자 이행보고서에 의하여 이행 과정에서 작성한 산업피해평가 관련 의결서 공개본을 Sinar Mas 그룹에 제공하고, Sinar Mas Group 에 동 의결서에 관하여 협정 6.2조에 의한 의견진술의 기회를 부여하였다.

V. 인도네시아측 제출의견에 대한 검토

5.1 위 제3.0항 및 제4.1항에 따라 무역위원회는 인도네시아의 수출자(Sinar Mas 그룹)에게 무역위원회의 본건 이행조치에 관한 의견을 진술할 기회를 부여하였는바, Sinar Mas 그룹은 첨부 11의 2007. 12. 12일 자 서신 및 첨부 12의 2008. 3. 10.자 서신을 통하여 자신의 의견을 무역위원회에 개진한 바 있다. (첨부 11. 이하 “Sinar Mas 제1차 의견“ 및 첨부 12. “Sinar Mas 제2차 의견“) 무역위원회는 동 Sinar Mas 의견을 신중하고 면밀히 검토하였으며, 동 의견에 관하여 다음과 같이 판단한다.

가. CMI의 금융비용(CMI's Interest Expenses)에 관한 Sinar Mas 제1차 의견(4항 ~ 14항)에 대하여

5.2 CMI의 금융비용 산정에 관한 Sinar Mas 제1차 의견을 요약하면 다음과 같다: (i) 무역위원회는 CMI의 사업 활동이 (재)판매활동에 한정된다고 보았다. (ii) 무역위원회는 CMI의 사업활동의 특성을 근거로 하여 구성가격 산정을 위하여 사용될 비용자료

를 결정하였다. (iii) 무역위원회는 CMI의 사업활동(재판매활동)이 판매중개상인 April Fine의 그것에 유사하다고 보고 구성가격 산정을 위한 CMI의 비용 결정을 위하여 April Fine의 비용자료를 주로 사용하였다. (iv) 그러나 무역위원회는 CMI의 비용 중 금융비용에 대해서만은 April Fine의 비용자료가 아닌 RAK의 비용자료를 사용하였다. 그러나 RAK의 주된 사업활동은 판매활동이 아닌 생산활동이므로, RAK의 비용자료를 CMI의 비용 대용으로 사용하는 것은 위와 같은 무역위원회 스스로의 판단기준에도 위배되는 자의적 판단으로 WTO 반덤핑협정 상의 '특별한 신중의무'에 위배되는 것이다. (v) 나아가, April Fine의 금융비용 자료를 April Fine의 비용 산정을 위해서는 적법한 자료로 인정하고 사용하였으면서도, CMI의 비용 산정을 위하여서는 사용을 거부한다는 것 또한 일관되지 않은 자의적 조치라고 할 것이다. (vi) 한편, Sinar Mas가 2006년에 무역위원회에 제출한 CMI의 2005년도 금융비용 자료에 의하면, CMI의 금융비용은 2002년 원 조치 당시 KTC가 사용한 RAK의 2002년도 금융비용 수치(XX%)보다 APRIL의 금융비용 수치(0%)에 보다 가까운바, 이는 무역위원회가 CMI의 금융비용을 대신할 자료로서 April Fine의 비용자료가 아닌 RAK의 비용자료를 사용한 것이 타당하지 않음을 반증하는 것이다. 그러나, 이러한 Sinar Mas 제1차 의견은, 이하에서 논의하는 바와 같이, 무역위원회의 2007. 11. 5일 자 이행보고서 상의 설명을 잘못 이해하고 있는 데서 비롯된 것으로 보이며, 따라서 무역위원회가 본건 이행조치를 변경, 철회, 수정하는 근거가 될 수 없다.

5.3 Sinar Mas 제1차 의견은, 무역위원회가 CMI의 사업 활동을 (재)판매활동에 한정하였다고 주장하고 있으나, 이는 사실이 아니며, 무역위원회는 CMI가 판매활동 외의 사업활동에 종사할 가능성이 있음을 여전히 인정하고 있다.²⁰⁾

20) 본이행보고서 3.15: "무역위원회의 실사를 허용한 RAK 및 April Fine과는 달리, CMI의 경우 그 사업을 실사에 의하여 확인할 기회가 주어지지 않았으므로, 무역위원회는 CMI가 주로 판매사업에 종사하는지 혹은 제조활동에도 종사하는지 여부를 확신할 수 없었다. 그러나, 상기 이해관계인들의 진술에 근거하여, 무역위원회는 CMI의 주요 사업을 판매사업으로 간주하였다"

5.4 Sinar Mas 제1차 의견은, 무역위원회가 CMI의 사업활동(재판매 활동)을 판매중개상인 April Fine 의 그것과 유사하다고 보고 구성가격 산정을 위한 CMI의 비용 결정을 위하여 April Fine 의 비용자료를 주로 사용하면서도 금융비용에 대해서만은 CMI와 사업활동과 유사하지 않은 RAK (주된 사업활동: 생산 활동)의 비용자료를 사용하는 것은 '특별한 신중의무'에 반하는 자의적 조치라고 하고 있다. 동 의견은, 구성가격 산정을 위한 대체적 자료의 선택에 있어서 이용가능한 다수의 회사의 자료가 있는 경우, 그 중 문제되는 회사와 그 사업활동의 특성이 가장 유사한 회사를 선정한 후 전적으로 그 회사의 자료만을 대체자료로 활용해야 한다는 전제에 입각한 것이라 하겠다. 그러나, 이러한 전제는 항목별로 다른 회사의 자료를 활용하는 것이 가능하다는 본건 이행패널 결정²¹⁾과 배치되는 것일 뿐만 아니라, 사업 성격상 유사성이 상대적으로 높은 어느 한 회사를 골라 그 자료를 전적으로 사용해야 한다고 고집할 경우 일반적 사업의 유사성은 반영가능하나 각 비용 항목별 구체적 타당성은 무시될 우려가 있다는 점에서 오히려 구성가격의 산정을 불합리하게 만들 위험성이 있다. 따라서, CMI의 SG&A 를 산정함에 있어 RAK의 사업상 특성이 CMI와 다르다는 이유만으로 RAK의 자료를 무조건 배척하고 April Fine의 자료를 전적으로 활용하여야 한다는 위 Sinar Mas 의견은, 본건 이행패널 결정은 물론이고 반덤핑협정과도 부합하지 않는다.

5.5 특정 회사가 무역위원회 요청 자료를 제출하고 실사에 응한 경우, 동 회사에 대해 그 자료를 그대로 인정하고 적용하는 것은 WTO 반덤핑협정 상의 절차에 따르는 당연한 결과이나,

21) 본건 이행패널 결정 6.47: In the circumstances of the implementation proceedings at issue, however, we find it noteworthy that the KTC used April Fine's data to determine all of CMI's SG&A expenses except interest expenses for which it used the data pertaining to RAK. We do not consider that this approach was inconsistent simply because the nature of CMI's and RAK's businesses were different."

구성가격 산정과 관련하여 그러한 자료를 다른 회사에 대한 대응 자료로 '무조건' 또는 '반드시' 사용하여야 한다는 취지의 규정은 찾아볼 수 없을 뿐만 아니라, 실사를 거친 특정 회사의 자료를 다른 회사의 구성가격 산정에 '무조건' 또는 '반드시' 사용하는 경우 동 회사들간의 본질, 특성의 차이를 무시하는 것이 되어 오히려 불합리한 결과를 초래할 수 있다.

5.6 무역위원회가 CMI의 금융비용에 대해서만 April Fine 의 비용 자료가 아닌 RAK의 비용자료를 사용한 구체적 이유를 다시 한번 정리하면 다음과 같다: April Fine이 제출한 자료에 따르면 2002년도[2001.10.1 ~ 2002.9.30] 당시 동 회사의 금융비용이 “0”이었는데, 이는 판매중개상(sales agent)의 경우에는 가능할지 몰라도, CMI와 같은 판매 등 영업활동에 종사하는 일반적인 상사 회사의 경우에는 상정하기 어려운 수치로 판단되었다. 즉, 무역위원회가 APRIL의 금융비용 자료를 CMI의 금융비용에 대한 대응자료로 사용하지 않기로 결정한 것은 그것이 “0”이어서 일반적인 판매회사에 있어서는 성립하기 어려운 수치이고 따라서 매우 비합리적(highly uncommon)인 자료라는 점 등 무역위원회의 2007. 11.5일 자 이행보고서에 언급된 여러 가지 점을 합리적으로 고려한 결과이지, 단순히 April Fine의 금융비용이 낮다는 이유로 그와 같이 조치한 것이 아니다.

5.7 한편, Sinar Mas 제1차 의견 (9항 - 10항)은, APRIL이 판매중개상이기 때문에 CMI와 달리 “내재금융비용”을 부담하지 않고 따라서 금융비용이 “상대적으로 낮을” 것이라는 이유 때문에 무역위원회가 APRIL의 자료를 배척했다고 판단하고 있는 듯하다. 그러나 이러한 Sinar Mas의 주장은 무역위원회의 2007. 11. 5일 자 이행보고서의 내용을 제대로 이해하지 못한 것에서 비롯된 것으로 보인다. 무역위원회는, 판매회사의 경우 금융비용이 “0”이라고 보는 것은 극히 예외적인 경우를 제외

하고는 상정하기 어렵다는 고려 하에서, 판매회사인 CMI에 대하여 '0'의 금융비용 (즉 April Fine 의 비용자료)를 적용하지 않았을 따름이지, 단순히 CMI가 April Fine과 달리 내재금융비용이 발생할 수 있다는 점 때문에 April Fine 의 자료를 배제한 것이 아니다.

- 5.8 결과적으로 무역위원회는 April Fine의 금융비용 자료가 위와 같이 비합리적이어서 활용할 수 없다고 판단된 후에는 특별한 신중의무에 따라 이용가능한 나머지 자료 중 그보다는 더 합리적이거나 덜 비합리적인 자료를 선택해야 했고 본건의 경우 당시 무역위원회가 합리적으로 이용가능한 [유일한] 자료인 RAK의 자료를 신중히 검토한 뒤 선택하였던 것이다. 한편, Sinar Mas 제1차 의견은 CMI의 2005년도 자료를 제시하면서 당시 CMI의 금융비용이 RAK의 2002 년도 [2001.10.1~2002.9.30] 당시 금융비용 수치(XX%)보다 April Fine의 금융비용 수치인 “0”에 상대적으로 가깝다는 점을 강조하고 있으나, 본건에서 문제되는 것은 원 조사 시점 당시 CMI의 2002년도[2001.10.1~2002.9.30] 금융비용에 대한 대응자료를 취함에 있어 특별한 주의를 다하였는지 여부이므로, 2006년에서야 제출한 2005년도 자료를 인용하는 것은 부적절하며, 이와 같이 과거의 판단을 현재의 자료로 정당화하는 것(ex post facto justification)이 본건에 적용될 수 없음은 본건 이행패널의 결정에서도 여러 번 확인된 바 있다.²²⁾

나. 무역위원회의 산업피해 결정(The KTC's injury determination)에 대한 Sinar Mas 제1차 의견(15항 ~ 18항)에 관하여

- 5.9 Sinar Mas 제1차 의견은 Mexico-Rice(DS295) 사건을 인용하면서

²²⁾ 예컨대, 본건 이행패널 결정 para 6.48, 6.56 등

무역위원회가 5년 전의 시점에 대해 산업피해판정을 하는 것은 더 이상 허용되지 않는다고 주장하나, 동 Mexico-Rice 사건은 (a) 원 조치시점과 (b) 원 조치의 근거가 된 산업피해 조사의 대상 기간 간에 상당한 차이가 나는 사안을 다룬 사건이어서, 원 조치 당시 (a) 원 조치시점과 (b) 원 조치의 근거가 된 산업피해 조사의 대상 기간 간에 그와 같은 상당한 차이가 존재하고 있지 않았던 본건에 적절한 선례가 아닌 것으로 판단된다. 즉, Sinar Mas 그룹은 본건에 있어서 (a) 원 조치가 아닌 이행조치의 시점과 (b) 원 조치의 근거가 된 산업피해 조사의 대상 기간 간에 상당한 차이가 존재한다고 주장하려는 것이므로, 위 Mexico-Rice(DS295) 사건과는 그 사실관계를 달리하고 있다.

- 5.10 한편, Sinar Mas 그룹이 자신들에게 협정 제6.2조에 따른 의견제시의 기회가 부여되었다면 그에 따라 제시하였을 것으로 주장하고 있는 사항들의 경우(Sinar Mas 제1차 의견 제17항), 동 의견들이 실제로 무역위원회에 제출되었다고 하더라도 2006년 당시의 결론에 하등의 영향을 미치지 않았을 것으로 판단되는바, 그 이유는 다음과 같다. (a) Sinar Mas 제1차 의견 제17항의 (i)항, (ii)항 - 무역위원회가 국내산업의 피해 판정을 위해 검토하였던 자료는 국내산업의 “일부(subset)” 회사들이 작성, 제출한 자료로서 그 대표성의 결여 등으로 무역위원회의 산업피해 판정을 정당화할 수 없다는 주장에 대하여: 원심 의결 당시 무역위원회가 검토한 자료는 동종물품 생산의 61.7%를 차지하는 국내업체들이 제출한 자료로서 WTO 반덤핑 협정 및 국내 반덤핑 법령에 의한 대표성의 요건을 충족하였으며, 기타 그 진정성을 의심할 만한 어떠한 근거도 무역위원회는 발견하지 못하였다. (2003년 최종 의결서 p11 및 최종 보고서 p33~34) (b) Sinar Mas 제1차 의견 제17항의 (iii), (iv) 항 - 무역위원회가 특정 산업피해 관련 요소를 인과관계에 관한 판단시 고려하지 않았거나 그에 관한

적정한 분석 없이 인과관계를 긍정하는 판단을 하였다는 주장에 대하여: 무역위원회는 2006. 6. 의결 당시 동 Sinar Mas 의견이 지적하고 있는 덤핑수입물품의 변동사항, 수출의 감소 기타 산업피해 요소들을 모두 포함하여 인과관계 여부를 판단 하였으며 동 판단은 WTO 반덤핑협정과 국내 반덤핑 법령이 허용하는 무역위원회의 재량 범위 내에서 적정하게 내려진 것이므로, 그 적정성을 의심할 만한 어떠한 근거도 무역위원회는 발견하지 못하였다. (의결서 p17~26), (c) Sinar Mas 제1차 의견 (v) - PPC와 WP를 동종 유사 물품으로 확정해야 한다는 주장에 대하여: 이러한 의견은 이미 원 패널에서 근거 없다는 이유로 기각한 주장(원 패널 보고서 7.224항)으로서, 이러한 패널의 결정을 DSU에 따라 성립되는 별도의 패널의 결정에 의하지 아니하는 한 무역위원회가 번복할 수 없는 것이므로 이에 반하는 Sinar Mas 의견은 무역위원회의 산업피해 평가 시 고려의 대상이 될 수 없는 것으로 본다. |

다. Sinar Mas 제2차 의견에 관하여

5.11 Sinar Mas 제2차 의견은, 과거 한국 정부도 본건 유사 WTO 사건에서 ‘반덤핑협정 제6조의 위반이 있는 경우 그 유일한 해결책은 문제가 되는 대상조치를 철회하는 것이다’ 라고 주장하였는바, 무역위원회가 현재 본건 원심 패널 및 이행패널에 의하여 WTO 반덤핑협정 제6조의 위반 결정을 받은 본건 대상조치를 철회하지 아니하고, 재이행절차를 진행하는 것은 위와 같은 과거의 태도에 모순된다고 주장한다.

5.12 그러나, Sinar Mas 가 언급한 한국 정부의 주장은 본건에서 행하여진 것이 아니고, 본건과 그 배경을 달리하는 다른 사건에서 행하여진 것이므로 반드시 본건에 대한 구속력을 가진 다거나 또는 본건에 대한 참고가 되어야 하는 것은 아니다.

오히려, 위 WTO 반덤핑협정 제6조 위반 등을 이유로 한 인도네시아의 거둬들인 본건 대상조치 철회 요청을 본건의 원심 패널 및 이행패널이 모두 받아들이지 않았음은, 동 패널들이 무역위원회가 본건 대상조치를 철회하지 않고 유지하면서도 WTO 반덤핑협정에 합치하도록 조치할 여지가 있음을 인정 한 것으로 이해되며, 본건 재이행 절차는 이러한 WTO 패널 들의 의도를 존중하여 진행되고 있는 있다는 점에서 그 정당성 이 인정된다.

- 5.13 한편, Sinar Mas 제2차 의견은 산업피해와 관련하여서도 자신 들에게 과거 충분한 의견진술의 기회가 부여되지 않았다는 등의 주장을 개진하고 있으나, 본 재이행 절차가 위 제5.12 항에서 언급된 본건 패널들의 의도를 존중하여 동 절차 내에서 Sinar Mas 그룹 등 인도네시아 측 당사자에게 충분한 기회를 부여하면서 이루어지고 있는 이상, 이러한 Sinar Mas 의 주장은 본건 재이행 절차의 진행에 장애가 되지 않는다고 본다.

VI. 결 론

- 6.1 상기와 같이 무역위원회는 CMI의 금융비용과 관련한 구성가격 산정방식에 의한 덤핑마진 산정에 있어서 무역위원회가 특별한 신중의무를 다하였음에 관한 설명을 재차 제공하는 한편, 인도네시아 수출자들에게 본건 산업피해 평가와 관련하여 의견 진술기회를 부여하였으며 또한 본 건 이행과 관련하여 제기된 인도네시아측의 의견도 검토하였다.
- 6.2 상기 이행 결과 무역위원회는 인도네시아 및 중국산 백상지에 대한 덤핑방지관세부과 결정(무역위원회 의결 2003-22호, 2003.9.24.)을 변경할 이유가 없다고 판단된다.